

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2064

הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור בקשה לשינוי בהסדר במתן השירות), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 3 1. בחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000¹, בסעיף 3(א), אחרי "או במתן שירות במקום הציבורי," יבוא "ולא יפנה למקבל השירות בבקשה לשינוי בהסדר במתן השירות, לרבות בבקשה לשינוי במקום ישיבה של מקבל השירות, והכול".

דברי הסבר

בפסק דין משנת 2017 של השופטת דנה כהן-לקח מבית משפט השלום בירושלים, ניתן תוקף של פסק דין להסכמה בין הצדדים להליך, שבהתאם לה הכירה חברת התעופה הנתבעת בכך שבקשה של חברת תעופה מלקוח לעבור מקום על רקע מינו היא הפליה, המהווה הפרה של חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א–2000 (להלן – החוק). זאת, גם אם הבקשה למעבר מקום כאמור היא מטעמי התחשבות ברגשות דתיים. על אף הפסיקה, לאחרונה במקרים חוזרים ונשנים מבקשים נותני שירותים מנשים לשנות את מקום מושבן, כי יש לקוחות הדורשים שלא לשבת ליד נשים בטיסה, ובכך מפלים נשים מחמת מינן. הנשים אומנם אינן חייבות להיענות לבקשה בחיוב, אך עצם הפניה אליהן יוצרת לחץ עליהן, ומהווה פגיעה והפליה אסורה.

לפיכך, מוצע לאסור מפורשות גם על הפליה בדמות בקשה לשינוי בהסדר במתן השירות, כולל שינוי מקום ישיבה, מחמת גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, מין, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, גיל, מעמד אישי, הורות או לבישת מדי כוחות הביטחון וההצלה או ענידת סמליהם. זאת, בהתאם לתכליתו של החוק, וכדי לחדד תכלית זו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/5589).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/583 ; פ/24/1269).

הצעת החוק זהה לפ/24/1269 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 58.